

建设工程施工合同

工程名称：太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治

工程地点：山西省太原市娄烦县静游镇上龙泉村

发包人：太原煤气化龙泉能源发展有限公司

承包人：中铁十一局集团有限公司

监理人：/

设计人：山西文龙中美环能科技股份有限公司

签订日期：

签订地点：山西省太原市娄烦县龙泉能源公司

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：太原煤气化龙泉能源发展有限公司

承包人（全称）：中铁十一局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治。
2. 工程地点：山西省太原市娄烦县静游镇上龙泉村。
3. 工程立项文号：龙泉字[2025]130 号。
4. 资金来源：企业自筹资金。
5. 工程内容：本工程为铁路专用线 DK1+380~DK5+525 段路堑边坡维修处治，全长 4.145km，共治理边坡 12 处。BP1~BP8（DK1+380~DK3+335 段）1 级边坡进行局部修复治理，恢复原支护形式，采用浆砌片石护面墙与浆砌片石砌筑拱形骨架形式支护，对现有排水沟整体清淤，损坏位置进行重新修筑，坡面治理时增设急流槽；BP9~BP12（DK3+700~DK5+525 段）1 级边坡全部清除面层，采用锚杆+格构梁+挂网植草的支护形式，2 级以上边坡每处塌陷位置采用素土和三七灰土回填，面层采用挂钢筋网喷混凝土的方式进行局部修缮，1 级边坡平台截水沟以及坡脚排水沟整体重新修筑，扩大断面，增设急流槽，2 级以上边坡及平台截水沟整体清淤，损坏位置进行重新修筑，坡面治理时增设急流槽，每级平台截水沟末端设纵向排水设施。部分铁路路基进行修补。

工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围：1. 设计方案及图纸、工程量清单中包含的所有工程内容；2. 承包人必须具备与当地政府、村委的协调处置能力，并于中标结果公告后 5 个工作日内取得施工地（娄烦县静游镇）同意进场施工材料（需加盖静游镇镇政府公章）；3. 承包人必须负责办理工程涉及的所有铁路相关的手续，包括但不限于施工方案报审、

与铁路局相关单位签订安全协议、实施过程中与铁路设备管理单位（如工务、电务、车务、供电等）的日常协调、现场配合等事项。

二、合同工期

计划开工日期：以发包人开工通知为准。

计划竣工日期：开工后 480 天。

工期总日历天数：480 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家、行业相关规范、规定合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)叁仟叁佰壹拾伍万叁仟陆佰肆拾贰元捌角贰分(¥33153642.82 元)；不含税价为人民币（大写）叁仟零肆拾壹万陆仟壹佰捌拾陆元零柒分(¥30416186.07 元)；税额为人民币（大写）贰佰柒拾叁万柒仟肆佰伍拾陆元柒角伍分(¥2737456.75 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：周丹。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 招标文件（项目编号：JNA136-ZB-260114818），中标通知书；
- (2) 投标文件及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。另行注释的其他词语含义包括：____/____。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在山西省太原市娄烦县静游镇太原煤气化龙泉能源发展有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签名，并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(盖章)

承包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地 址： 太原市娄烦县静游镇上龙泉村

承办人： _____

电 话： 0351-5390688

电子信箱： _____ / _____

开户银行： 中国银行股份有限公司太原下元支行

账 号： 141703178130

邮政编码： 030300

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地 址： _____

承办人： _____

电 话： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

邮政编码： _____

太原煤气化
TAIYUAN COAL GASIFICATION

太原煤气化
TAIYUAN COAL GASIFICATION

第二部分 通用合同条款

本部分内容执行住建部、原国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用条款部分内容，如有不一致或遗漏等情况，以该示范文本内容为准。（通用合同条款以 2023 年晋能控股集团工程施工模板为准）

太原煤气化
TAIYUAN COAL GASIFICATION

太原煤气化
TAIYUAN COAL GASIFICATION

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：/。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：/；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名 称：山西文龙中美环能科技股份有限公司；

资质类别和等级：煤炭行业（矿井）专业甲级；

联系电话：13934222611；

电子信箱：sxwlmksj@163.com；

通信地址：山西省太原市晋源区长兴南街阳光城环球金融中心B座1703室。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：材料堆放场所、施工作业场所等。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：材料堆放场所、施工作业场所等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业及工程所在地现行标准、规

范。合同签订后至工程实际竣工之日以前，相关标准、规范调整或颁布新的标准、规范的，则执行调整后的或新颁布的标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的时间：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书，中标通知书，招标文件及答疑，投标书及其附录，专用合同条款及其附件，通用合同条款，技术标准和要求，图纸，已标价工程量清单或预算书等。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后 5 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和安全专项方案、施工进度计划、专项施工方案、每月进度报表等；

承包人提供的文件的期限为：承包人应在签订合同协议书之日起 15 天内向监理人提供，并由监理人报送发包人；

承包人提供的文件的数量为：4 套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的全部文件之日起 10 日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由承包人在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，并由监理人在现场保存一套供工程检查时使用的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：基建管理部办公室；

发包人指定的接收人为：左晓明。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：周丹。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

以上接收人或接收文件地点发生变化，应提前5日通知另一方，因发生变化的一方未尽告知义务造成文件无法送达或送达有误，由未尽告知义务的一方承担相应的责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程项目施工围挡或永久占地为界，施工围挡或永久占地以内属于场内交通，施工围挡或永久占地以外属于场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：含在合同价内，承包人不得向发包人另行收取费用。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：∠。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：左晓明；

身份证号：142433198612223917；

职 务：基建管理部副部长；

联系电话：13734011433；

电子信箱：441855329@qq.com；

通信地址：山西省太原市娄烦县静游镇上龙泉村龙泉能源发展有限公司。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程质量监督权、工程进度款支付签证权、工程造价控制权、施工进度控制权，施工安全监督权。经发包人批准下达停工令和停工后的复工令；重要施工项目变更；索赔和追加付款支付签证权。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 5 日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：∠。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工资料及其他归档资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 个工作日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式，符合《建设工程文件归档整理规范》
(GB/T50328-2019) 及地方、行业相关标准要求。

(10) 承包人应履行的其他义务：承包人施工时必须与发包人、监理人等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务；承包人应按照国家、省、市等各级政府关于保障农民工工资发放及劳动保障制度要求，实行农民工实名制管理、依法办理工伤保险、设立农民工工资专户、缴存农民工工资支付保证金等，因拖欠工资或劳动保障问题引发纠纷，造成群访事件的，每发生一次，相应调减合同价款的 3%，给发包人造成损失或负面影响的，承包人应予以赔偿并负责消除负面影响，同时发包人有权解除合同。承包方应向农民工工资专用账户按时足额拨付，拨付周期不得超过一个月。因发生承包方克扣、无故拖欠农民工工资等失信行为的，承包方应限期整改，并向发包人作出不再拖欠农民工工资的书面信用承诺。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：周丹；

身份证号：360602197610051024；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：鄂 1422006200804988；

建造师执业印章号：∕；

安全生产考核合格证书号：鄂建安 B（2021）0006316；

联系电话：18672772896；

电子信箱：517994515@qq.com；

通信地址：湖北省武汉市武昌区中山路 277 号；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责本工程施工安全、质量、工程进度监督管理、技术指导工作及资料整理、工程验收、工程结算工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：执行国家、省、市关于建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班有关规定，应不少于每月施工时间的 80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人未提供劳动合同及缴纳社会保险证明，调减合同价款 3000 元，并在发包人提出要求之日起 5 日内提供劳动合同及缴纳社会保险证明。限期仍未提供的，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，相应调减合同价款 1000 元；若合同工期内累计发生 3 次擅自离开施工现场的，发包人有权要求承包人更换项目经理或解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每发生一次，相应调减合同价款 5000 元，发包人有权解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每发生一次，相应调减合同价款 5000 元，发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 5 个工作日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次，相应调减合同价款 5000 元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人书面同意后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次，相应调减合同价款 3000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，相应调减合同价款 1000 元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程严禁分包。

地基基础、主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：∕。

其他关于分包的约定：∕。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：∕。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：依据《监理合同》。

关于监理人的监理权限：依据《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：依据《监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：∕；

职 务：∕；

监理工程师执业资格证书号：∕；

联系电话：∕；

电子信箱：∕；

通信地址：∕。

关于监理人的其他约定：∕。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家、行业规范标准要求。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 3 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 3 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：4 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝重大伤亡事故、重伤事故；达到安全文明工地合格要求；施工现场安全达标合格率达到 100%；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到 100%等。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：/。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：对建筑材料、沙石料、建筑垃圾的苫盖、洒水及扬尘控制，包括建筑垃圾清运离场等施工废水、废气、废渣的管理等，严格落实执行施工现场“六个百分百”。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价内，根据施工进度付款比例同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容施工管理机构及劳动力组织季节性施工的技术组织保证措施；施工进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：至少开工前 15 日。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后 7 日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人和监理人确认施工进度计划后 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：∕。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：∕。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，工期顺延，发包人不再承担由此增加的费用和承包人的合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 7 日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误，工期顺延。因发包人原因导致工期延误的其他情形：∕。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，相应调减合同价款的 0.5%；延误超过 60 天，发包人有权解除合同，承包人应按发包人要求限时退场。承包人拒不退场的，承担由此给发包人造成的损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：∕。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：∕。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：∕。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担全部费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施：∕。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：∕。

施工现场需要配备的试验设备：∕。

施工现场需要具备的其他试验条件：∕。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：∕。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：∕。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：/。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人收到承包人提交合理化建议后3个工作日内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人收到监理人报送的合理化建议后5个工作日内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动不调整合同价格。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。最终结算价格不得超过合同价格。

综合单价包含的风险范围：包含全部风险。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：不支付。

预付款支付期限：∕。

预付款扣回的方式：∕。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：∕。

预付款担保的形式为：∕。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：∕。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：根据实际完成工程量计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：∕。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：∕。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：∕。

12.4 工程进度款支付

依据《工程建设项目造价管理办法》（太煤化基字〔2022〕136号），进度款支付不得超过合同价款的 70%（含工程预付款），按发包人审定的实际完成进度金额的不超过 70%支付进度款，预留 30%，工程竣工验收合格移交、竣工验收资料完备、完成竣工结算手续，且经发包人核实承包人未拖欠员工工资后，付至工程价款的 97%，留 3%作为工程质量保证金，待工程整体保修期满 2 年无质量问题后，发包人一次性付清工程质量保证金（不计利息）。

发包人和承包人一致同意，如承包人未先行提供发票或未按发包人要求办理挂账及付款手续的，发包人有权拒绝付款。

为了保证项目顺利实施，双方需成立共管账户，保证资金安全且资金全部用于该项目。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：/。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

(2) 发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 12 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：取得质量认证文件后，参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方形成一致意见时方可进行工程竣工验收。竣工资料应同

步进行验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一日，相应调减合同价款的 0.5 %。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：应与承包人工程承包范围相一致。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人自收到发包人工程接收证书后 7 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格 28 日内向发包人和监理人提出。

竣工结算申请单应包括的内容：∕。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：∕。

发包人完成竣工付款的期限：∕。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：∕。

发包人和承包人一致同意，竣工结算审核（审计）应遵守发包人上级单位关于建

设项目审计管理的相关规定。

承包人不得虚报结算，工程结算审核（审计）工作按照发包人上级单位关于建设项目审计管理规定由规定单位组织，建设单位配合。工程结算审核（审计）费用涉及效益收费的，根据核减率（核减造价/送审造价×100%）按以下规定执行：

（1）单项工程核减率超过 10%的，结算审核（计）费用全部由承包人（施工单位）承担，并由发包人（建设单位）从承包人（施工单位）工程款中扣除（下同）。

（2）单项工程核减率在 5%—10%（含 10%）之间的，结算审核（计）费用由发包人（建设单位）承担 50%，承包人（施工单位）承担 50%。

（3）单项工程核减率在 5%及其以下的，结算审核（计）费用由发包人（建设单位）承担。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 1 。

承包人提交最终结清申请单的期限： 1 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 1 。

（2）发包人完成支付的期限： 1 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 2 年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 1 ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式： 1 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：付款给承包方工程款前一次性扣留。

关于质量保证金的补充约定：不计利息。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到发包人书面保修通知之日起 24 小时内到达现场并修复；情况紧急，需要承包人立即修复的，承包人应在接到发包人口头通知后，立即到达工程现场并修复。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：∕。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：∕。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：∕。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：∕。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：∕。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：∕。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：∕。

(7) 其他：出具审计报告后 24 个月内发包人若未按合同约定向承包人支付合同价款，发包人需按照中国人民银行贷款市场价格利率 LPR 向承包人支付逾期款项利息。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定/。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人不按照合同约定采取安全施工措施的；承包人在施工过程中达不到环保要求的。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，调减合同价款 3%。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人予以全部退货、返工，并调减合同价款的 3%。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人必须负责返工、修理，直至工程质量达到本合同约定的标准为止，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。返工后不能达到本合同约定标准的，发包人有权解除合同，并调减合同价款的 3%，承包人除无条件退场外，还应承担由此给发包人造成的损失。

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人应将材料或设备返还现场且工期不予顺延，并赔偿由此给发包人造成的损失。

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人可自行修复，维修费用由承包人承担，并赔偿发包人因此造成的损失。

（6）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同，并调减已完工程价款的 3%；承包人尚未施工的，发包人不予支付任何款项和费用。承包人无条件退场，并承担由此给发包人造成的损失。

(7) 承包人安全施工、环境保护有关措施、设施达不到国家有关标准要求的，以发包人、监理单位检查为准，每一项视情节轻重，相应调减合同价款的 3%。发包人和监理单位有权要求承包人限期整改，增加的费用由承包人承担，工期不予顺延。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当事人订立合同后，因政府临时禁令而导致合同客观上不能履行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本合同履行过程中发生争议由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

21. 其他补充条款

21.1 本合同所属权及其它相关权利未经发包人书面同意，承包人不得转让或质押与第三方。（以下无正文）

附件

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：安全管理协议

附件 5：建设工程工资支付承诺书

附件 6：主要建设工程文件目录

附件 7：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 8：承包人主要施工管理人员表

附件 9：分包人主要施工管理人员表

附件 10：履约担保格式

附件 11：预付款担保格式

附件 12：支付担保格式

附件 13：暂估价一览表

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格 (元)	开工 日期	竣工 日期
铁路沿线边坡维 修处治							33153642.82		

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：太原煤气化龙泉能源发展有限公司

承包人（全称）：中铁十一局集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定的和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：/。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，经双方确认无质量问题后，发包人应退还剩余的质量保证金

(不计利息)。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：___/___。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(章)：_____

承包人(章)：_____

法定代表人或

法定代表人或

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

开户银行：中国银行股份有限公司太原下元支行

开户银行：_____

账 号：141703178130

账 号：_____

附件 4

安全管理协议书

发包人：太原煤气化龙泉能源发展有限公司（以下简称“甲方”）

承包人：中铁十一局集团有限公司（以下简称“乙方”）

为了强化太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治施工安全生产管理，明确甲乙双方安全责任，防止和减少安全生产事故发生，保障施工人员生命和施工安全，依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

第一条 工程概况

1. 项目名称：太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治。
2. 有效期限：自工程开工之日起至工程竣工结算止。
3. 工程地点：太原煤气化龙泉能源发展有限公司。

第二条 管理人员

1. 甲方项目负责人：王安宇，联系电话：13603530778；
甲方现场安全负责人：高龙龙，联系电话：15103409239；
2. 乙方项目负责人：周丹，联系电话：18672772896；
乙方现场安全负责人：袁永杰，联系电话：13313060487；
张江利，联系电话：18300604980；
黄水清，联系电话：18273205536。

第三条 甲方责任、权利和义务

1. 甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
2. 甲方督促乙方贯彻落实国家及上级单位有关安全生产、文明施工的法规和管理规定，完善安全管理制度，有权对乙方作业现场进行安全监管。
3. 甲方有权对乙方安全规章制度、规程措施、施工作业现场、施工装备、安全设

施进行检查，对发现问题限期整改。乙方拒不整改的，甲方有权做出处罚直至终止承包合同。

4. 甲方有权对乙方及乙方施工人员的资质证书等证照进行审查，不符合要求时，甲方有权终止合同。

5. 发生事故时，甲方应积极帮助乙方做好抢险救护工作，并做好事故的调查分析和处理。

第四条 乙方责任、权利和义务

1. 乙方应严格按照施工资质及合同约定范围施工，不能超资质、超范围施工，并严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》《建设工程安全生产管理条例》有关规定。乙方有权拒绝甲方违反安全相关法律法规的违章指挥和其他不安全行为。

2. 乙方施工资质、施工组织方案、人员执业资格等资料应报甲方备案，证照、作业规程等资料未备案的，不得组织施工，人员未备案的，不得上岗作业。

3. 乙方应当贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规以及发包人及其上级单位安全管理相关制度规定，建立健全相应的安全生产组织机构、安全生产责任制和安全生产管理制度，对所承包工程的安全管理工作负全面责任。

4. 工程开工前，乙方必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员掌握工程情况、特点及组织学习作业规程、安全技术措施，经考核合格后，方可上岗作业。

5. 乙方的人员组织管理机构、特殊工种配置，统一由乙方负责，必须指定一名安全负责人。

6. 按国家有关规定，为施工人员配备合格有效的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

7. 乙方施工过程中使用的装备、设施、材料应符合国家规定。

8. 乙方应按规定定期开展安全检查，保证施工现场安全。

9. 乙方必须接受甲方的安全监督、管理和指导，乙方对甲方管理人员提出的合理意见必须及时整改。否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担。

10. 乙方在施工过程中发现重大安全生产隐患，由乙方负责提供治理资金。

11. 乙方因管理不到位、操作不规范或操作失误、施工质量不达标造成的所有事故，乙方应承担全部责任和损失。

12. 乙方在施工过程中发现危及人身安全的紧急情况，乙方必须立即将作业人员撤到安全地点，并及时向甲方汇报。

13. 乙方需制定项目施工安全事故应急处理预案，并报甲方备案。

14. 乙方对作业区域以及生活区域的防火消防、交通安全、安全用电、安全施工等负主体管理责任。

第五条 事故管理规定

1. 发生生产安全事故后，乙方应当立即采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

2. 发生生产安全事故，乙方应当按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定执行。

3. 凡发生其它等级事故，甲、乙双方应积极配合事故调查组的调查，接受事故调查组的处理决定。

4. 乙方在施工过程中发生的安全事故，责任由乙方承担。

第六条 事故赔偿责任

因乙方原因发生事故的，按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定等级承担赔偿责任：

（一）造成特别重大事故或者重大事故的，扣减 50%合同价款，并赔偿甲方因此受到的实际损失。

（二）造成较大事故的，扣减合同价款 30%，并赔偿甲方因此受到的实际损失。

(三) 造成一般事故的，扣减合同价款 20%，并赔偿甲方因此受到的实际损失

第七条 其他

1. 本协议与太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治合同（简称“主合同”）具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜由双方协商决定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议履行期间，如发生争议，双方应通过协商解决。如果协商不能解决，按照主合同有关争议解决的约定执行。
4. 本协议自双方法定代表人签名并盖章之日起生效。
5. 本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份。

甲方单位（章）

乙方单位（章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表：

或授权代表：

年 月 日

附件 5:

建设工程工资支付承诺书

太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治理已由我单位承建，为确保在该工程务工农民工的合法权益，我单位郑重承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国建筑法》《劳动法》《民法典》和发包人及其上级单位关于加强工程款拨付管理的规定等法律、法规和规定。

二、对承包工程发生的拖欠农民工工资承担全部责任，对分包单位农民工工资支付承担监管责任。

三、按时足额支付本单位所用农民工工资。

四、督促分包单位按时足额支付农民工工资。如分包单位发生拖欠农民工工资现象，由我单位承担全部责任。

五、自觉接受发包人及其上级主管部门的监督检查，对检查中发现的拖欠农民工工资问题，保证在一个月内妥善解决。

六、做好本单位员工及工程务工人员思想工作，维持企业稳定。

以上承诺我单位将认真履行，如未履行，我单位愿接受发包人及其上级单位的处理，无条件退出承揽工程现场，并在三年之内不参加发包人及其上级单位范围内的工程投标及承担工程施工。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人：

联系电话：

年 月 日

主要建设工程文件目录

[illegible]

附件 8:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	周丹	项目经理	建造师	
项目副经理	李聪	项目副经理	高级工程师	
技术负责人	王磊	技术负责人	高级工程师	
造价管理	薛百通	造价师	工程师	
质量管理	苏永俊 胡玉泉	质量员	工程师	
材料管理	高生祥 李红伟	材料员	工程师	
计划管理	海建伟	/	工程师	
安全管理	袁永杰 张江利	安全员	工程师	
其他人员	张红刚	施工员	高级工程师	
	李建新	资料员	工程师	
	付强	劳务员	工程师	
	邱兴华	标准员	工程师	
	张昆	机械员	高级工程师	

附件 9:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	/			
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 10:

履约担保

_____/_____(发包人名称):

鉴于_____/_____(发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称)(以下称“承包人”)于____年____月____日就____施工及有关事
项协商一致共同签订《建设工程施工合同》(简称“主合同”)。我方愿意无条件地、
不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币(大写)____/____元(¥____/____)。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程
接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我
方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。

5. 在本担保有效期内,如发生争议,双方应通过协商解决。如果协商不能解决,
按照主合同有关争议解决的约定执行。

6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人:_____/_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:_____/_____(签字)

地 址:_____/_____/_____

联系人及联系方式:_____/_____/_____

____/____年____/____月____/____日

附件 11：

预付款担保

_____/____/____（发包人名称）：

根据_____/____/____（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于____/____年____/____月____/____日签订的【写明工程名称的全称】《建设工程施工合同》（简称“主合同”），承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）____/____元（¥____/____）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由各方协商解决。如果协商不能解决，按照主合同有关争议解决的约定执行。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____/____/____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____/____/____（签字）

地 址：_____/____/____

联系人及联系方式：_____/____/____

____/____年____/____月____/____日

附件 12:

支付担保

_____/____/____ (承包人):

鉴于你方作为承包人已经与_____/____/____ (发包人名称) (以下称“发包人”) 于____/____年____/____月____/____日签订了____/____《建设工程施工合同》(以下称“主合同”), 应发包人的申请, 我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的____/____%, 数额最高不超过人民币元 (大写: ____/____)。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为: 连带责任保证。

2. 我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____/____日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的, 经我方书面同意后, 保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的, 由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议, 发包人拒绝向你方支付工程款的情

形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决。如果协商不能解决，按照主合同有关争议解决的约定执行。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： _____ / _____ （盖章）

法定代表人或委托代理人： _____ / _____ （签字）

地 址： _____ / _____

联系人及联系方式： _____ / _____

太原煤气化 _____ 年 ____ 月 ____ 日
TAIYUAN COAL GASIFICATION

13-1: 材料暂估价表

[illegible]

太原煤气化
TAIYUAN COAL GASIFICATION

[illegible]

太原煤气化
TAIYUAN COAL GASIFICATION

太原煤气化